

1500071-51.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2007352/2022 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 22346492 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 60/22/515 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

1ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/n, Jacareí-SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500071-51.2022.8.26.0617 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500071-51.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 2007352/2022 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 22346492 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 60/22/515 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2007352 - DEL.SEC.JACAREI PLANTÃO, 2007352 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 60/22/515 - DISE- DEL.SEC.JACAREI, 2007352/2022 - DISE- DEL.SEC.JACAREI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FELIPE CESAR QUINA DE SIQUEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS AUGUSTO BARBOSA DOS REIS

Vistos.

1.FELIPE CESAR QUINA DE SIQUEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso, no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque, no dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 16h30min, na Rua Hilário Vilar, 95, Jardim Yolanda, Jardim Yolanda, nesta cidade e comarca, agindo sem autorização e em

desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico, 03 tijolos e 28 porções de Cannabis Sativa L., com peso líquido de 3.777,46g, 25 porções de cocaína, com peso líquido de 1.015,72g, e 06 pedras de cocaína na forma conhecida como "crack", com peso líquido de 62,75g.

A denúncia foi oferecida em 18 de janeiro de 2022 (fls. 153/155).

O réu foi citado e apresentou defesa preliminar (fls. 218/219).

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 223/226).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Dr. Promotor de Justiça, após análise da prova produzida, postulou a procedência da ação penal e a condenação do réu como incurso nos artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. A Douta Defesa, por seu turno, pugnou pela aplicação pela absolvição do réu ou, subsidiariamente, pela aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Tóxicos, fixando-se regime inicial diferente do fechado para cumprimento da pena.

É o relatório.
Fundamento e decido.

2.A ação penal é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (Fls. 01 e ss.), Boletim de Ocorrência de (fls. 02/05), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 39), Fotografias (fls. 41/50), Laudo de Constatação Provisória de Substância Entorpecente (Fls. 51/60), Laudo Definitivo (fls. 203/206) bem como pelo Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 209/211), que constatou tratar-se, efetivamente, de substâncias entorpecentes (Cocaína, crack e maconha).

A autoria restou igualmente comprovada e é incontroversa.

O réu FELIPE CESAR QUINA DE SIQUEIRA permaneceu em silêncio durante a fase investigatória. Em juízo, ao ser interrogado, o réu admitiu que realmente guardava as substâncias entorpecentes mencionadas na denúncia. Na época dos fatos estava trabalhando regularmente, mas tinha uma dívida com um indivíduo, que exigiu que guardasse uma bolsa em sua residência, pois caso contrário ele voltaria para matá-lo, bem como sua família. Após três dias policiais estiveram em sua casa e localizaram as drogas. Não dificultou aos policiais e admitiu que realmente guardava as drogas em sua residência. Na Delegacia de Polícia os policiais disseram que sabiam quem era o proprietário das drogas, mas disse a eles que não iria confirmar, pois caso contrário a sua vida estaria em risco. Mora em um bairro violento e palco de recentes assassinatos. Por isso ficou com medo e acabou guardando as drogas em sua casa. Atualmente tem 42 anos de idade. Trabalha como ajudante de pedreiro. É amasiado e não tem filhos. Reside em Jacareí. Já foi preso e processado anteriormente por crime de tráfico de drogas e outros delitos.

Na espécie, a versão apresentada pelo réu nada mais é do que uma confissão quanto aos fatos que lhe são imputados na denúncia, na medida em que ele confirmou que guardava a mochila contendo elevada quantidade de drogas prontas para distribuição.

A testemunha ALECSSANDRO APARECIDO SILVÉRIO, Policial Militar, relatou durante a fase policial e em juízo que é policial militar integrante da equipe de força tática e na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Jd. Paraíso, uma pessoa desconhecida que preferiu não se identificar por receio de represália, informou à equipe que um imóvel situado na rua Hilário Vilar, 95,

estaria sendo armazenada certa quantidade de droga em larga escala. A equipe rumou para o local e encontrou o portão do imóvel aberto. Através do portão, fizeram contato com um senhor, posteriormente identificado como sendo o padrasto do indiciado, Sr. Marco Antônio C. Santos, que informou ser residente da casa da frente e que o increpado Felipe Cesar residiria no imóvel dos fundos, com acesso pelo corredor onde conversavam, franqueando a entrada da equipe ao corredor. Quando se aproximavam do final do corredor divisaram FELIPE em pé, em frente a porta de entrada de sua casa. De início, a equipe sentiu um forte odor de maconha e em conversa com o implicado foi exposto que estavam pelo local para averiguar denúncia de tráfico de drogas. Felipe, ao tomar conhecimento da denúncia, informou aos policiais que guardava uma bolsa embaixo de sua cama e que há 3 dias, um indivíduo desconhecido, conduzindo uma motocicleta, parou em frente a sua casa, entregando-lhe tal bolsa, exigindo que a guardasse, pois, caso contrário, voltaria e mataria toda a família do implicado. Além disso, autorizou que a equipe entrasse e localizasse a bolsa. A equipe encontrou no interior da mala vasta quantidade de substâncias similares a maconha, cocaína e crack, além de um facão e sacos plásticos destinados ao embalamento. A ação foi acompanhada pela companheira de Felipe, Sra. Iane Aparecida Salustiano. Em juízo, ouvido sob o crivo do contraditório, o policial apresentou basicamente o mesmo relato, confirmando integralmente a dinâmica da ocorrência que culminou com a prisão do acusado. Ao ser questionado sobre o motivo pelo qual não conduziram a esposa do réu e o padrasto aduziu que este último não presenciou a localização da droga.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar, DOUGLAS DA SILVA RIBEIRO MARTINS, que participou da prisão em flagrante do acusado.

Pois bem.

As provas produzidas são contundentes para o decreto condenatório nos exatos termos da denúncia.

Os policiais apresentaram depoimentos absolutamente claros e precisos sobre a diligência que culminou com a prisão do acusado. Na data dos fatos durante patrulhamento os policiais foram parados por um transeunte que não quis se identificar, o qual realizou uma denúncia anônima, apontando que na residência palco da abordagem estaria sendo armazenada grande quantidade de drogas. Os milicianos rumaram para o local e mantiveram contato inicial com o padrasto do acusado, que residia na casa da frente, o qual franqueou o acesso dos milicianos, que se deslocaram até a porta da residência dos fundos, onde mantiveram contato com o acusado, que imediatamente admitiu que estava guardando uma mochila contendo substâncias entorpecentes em sua residência, permitindo o acesso dos milicianos.

No local indicado pelo réu os policiais encontraram a mochila contendo quase 5kg de drogas variadas (03 tijolos e 28 porções de "maconha", 25 porções de cocaína e 06 pedras de "crack"), além diversos sacos plásticos comumente utilizados para acondicionamento da droga para a venda.

Outrossim, o réu confessou espontaneamente a prática do crime ao ser interrogado em juízo, já que admitiu que guardava as drogas em grande quantidade em sua residência.

Por outro lado, não prospera a tese de que o réu agiu mediante coação. Não há qualquer prova nos autos nesse sentido, com exceção da palavra do próprio acusado. Nenhuma testemunha foi apresentada pelo acusado, que em nenhum momento denunciou o suposto indivíduo que o ameaçou e o obrigou a guardar as drogas em sua residência. A tese do réu mostra-se inverossímil e sem qualquer substrato fático e jurídico.

No mais, a quantidade de drogas apreendida durante a diligência, bem como os apetrechos não deixam nenhuma dúvida acerca da efetiva atividade mercantil.

As provas são seguras e autorizam o decreto condenatório contra o acusado, nos exatos termos da denúncia.

3. Passo à dosimetria da pena, na esteira do artigo 68 do Código Penal.

Sopesadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, tendo em vista o disposto no artigo 42, da Lei 11.343/06, fixo a pena base acima do mínimo legal, aumentada de 1/6, ou seja, 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

O acusado ostenta maus antecedentes, conforme FA acostada aos autos (fls. 164/185) e a diligência culminou com a apreensão de quase 5kg de drogas variadas (cocaína, maconha e crack), tudo a justificar a exasperação da pena base com base nos citados dispositivos legais (artigo 42, da Lei 11343//06 e 59, do Código Penal).

Na segunda fase, pela reincidência específica do acusado, aumento a pena base fixada em 1/3, resultando em 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão, além de 777 dias-multa.

Reconheço, por outro lado, a atenuante da confissão espontânea, e reduzo a reprimenda em 1/6, totalizando 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, além de 648 dias-multa.

Especificamente sobre o concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes prevalece a agravante da reincidência, mormente se específica, nos termos do artigo 67, do Código Penal, consoante vem reiteradamente decidindo o Supremo Tribunal Federal. Confira-se: "PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA. CONCURSO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I - Nos termos do art. 67 do Código Penal, no concurso de atenuantes e agravantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. No caso sob exame, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual é inviável a compensação pleiteada. Precedentes. II - Condenação, que, ademais, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade. III - Recurso desprovido" (STF, RHC 107967 / DF, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 1ª Turma, j. 03.05.11).

No mesmo sentido: STF, 1ª Turma, HC 102486/MS, Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, j. 06/04/2010.

Não existem causas de aumento de pena.

Na terceira fase indefiro a aplicação do redutor previsto no parágrafo 4º do artigo 33, da lei 11.343./06, tendo em vista o não preenchimento do requisito objetivo (reincidência específica), sem prejuízo dos maus antecedentes do acusado e da grande quantidade de droga apreendida em seu poder durante a diligência.

De resto, o réu cumprirá sua pena em regime inicial fechado, único compatível com o crime cometido, equiparado a hediondo, e com a gravidade da conduta relatada na inicial acusatória, reiterando este Magistrado na íntegra o que foi acima discorrido sobre o delito especialmente quanto à reincidência e personalidade criminosa do acusado, salientando que esta região do Vale do Paraíba está sufocada com este tipo de infração penal, destruidora de muitos ambientes familiares sadios em nossa sociedade.

Vedo, por fim, o apelo em liberdade, uma vez que permanecem intactos os pressupostos estabelecidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal.

4. Posto isso e considerando o que mais consta dos autos, julgo procedente a ação penal para o fim de CONDENAR o réu FELIPE CESAR QUINA DE SIQUEIRA a cumprir a pena de 06 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao

pagamento 648 dias-multa, no valor unitário mínimo previsto no Código Penal, por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra, expedindo-se com urgência guia de execução provisória.

Decreto o perdimento do dinheiro e bens apreendidos em favor da união para posterior reversão ao FUNAD, eis que evidente produto do tráfico. (art. 63, par, 1º, da Lei de Drogas).

Com o trânsito em julgado, mantida esta sentença, expeça-se a guia de recolhimento definitivo para início da fase executória.

Jacarei, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA